REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

Sezione I Civile

riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:

1) dott. Francesco MICELA Presidente

2) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel.

3) dott. Giulio CORSINI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 1845 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 promosso

DA

Parte_1 **,** nata in Ungheria il 23/02/1972 *C.F._1*)

E

Parte_2 **,** nato a Torino il 31/10/1956 *C.F._2*)

entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Sabato, presso il cui studio a Palermo, via Quintino Sella n. 77, sono elettivamente domiciliati

OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 07/02/2023

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Carmagnola (TO) il 19/12/2002 alle condizioni indicate nel ricorso.

Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 31/03/2023 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte ex art. 23 comma 6, D.L. 28/10/2020, n. 137, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.

Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:

Ed infatti:

- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;

- la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2643/2022 del 01 – 07/04/2022;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati *medio tempore*, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.

Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 07/02/2023, con cui hanno chiesto la sola pronuncia di *status*; infatti, dall'unione delle parti non sono nati figli ed entrambi i coniugi hanno allegato di essere economicamente indipendenti.

Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.

Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.

P.Q.M.

Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Carmagnola (TO) il 19/12/2002 da *Parte_1* **,** nata in Ungheria il 23/02/1972 (*C.F._1*), e *Parte_2* **,** nato a Torino il 31/10/1956 (*C.F._2*), alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 07/02/2023.

Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Carmagnola (TO) al n. 30, parte I, dell'anno 2002).

Nulla sulle spese.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 03/04/2023.

Il Giudice estensore	Il Presidente
Sara Marino	*Francesco Micela*